



PUTUSAN
Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IRO WIDJOJO Alamat: Jalan Makam Peneleh Nomor 68 RT. 005 / RW. 013
Kecamatan Genteng Kelurahan Peneleh, Kota Surabaya,
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Status:
Kawin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saroha
Orlando Oktavianus Siahaan, S.H, Venatha Tanoto, S.H,
Raymont Paulalengan, S.H, Darren Mayer Hadi Kusuma, S.H.,
M.H. Kesemuanya adalah para Advokat/Penasihat Hukum yang
tergabung pada Kantor Hukum "Justicia Law Firm" yang
beralamat kantor di Santorini Townsquare - Suite Olympus, Jl.
Ronggolawe 2A, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota
Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 07 Maret 2026, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. **ANDRIYANTO**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, yang dahulu
beralamat di Jl. Karang Asem XV Nomor 41, Kelurahan Ploso,
Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan sekarang tidak
diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I ;
2. **WONG ITA ANDRAYANI**, perempuan, Warga Negara Indonesia, yang
dahulu beralamat di Jl. Karang Asem XV Nomor 41, Kelurahan
Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan sekarang
tidak diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai.
Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Hal.1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



Setelah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat;

Setelah memeriksa saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 April 2026 dalam Register Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa **Penggugat** adalah **IRO WIDJOJO**, Warga Negara Indonesia, yang sejak tahun 1989 telah menguasai, memiliki, dan mengusahakan sebidang tanah yang terletak di **Jalan Karang Asem XV, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya**, berdasarkan alas hak **Petok / Letter C Nomor 1583 Persil 179-b Kelas d.III** dengan luas semula **±450 m²**, yang tercatat dalam administrasi pertanahan desa/kelurahan setempat.
2. Bahwa penguasaan **Penggugat** atas tanah tersebut dilakukan secara nyata, terbuka, terus-menerus, tidak terputus, dan beritikad baik, serta diperkuat dengan riwayat administrasi pertanahan sebagaimana tercantum dalam **Surat Keterangan Riwayat Tanah Kelurahan Ploso**, sehingga secara hukum **Penggugat** memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mempertahankan dan menuntut hak atas tanahnya.
3. Bahwa **Para Tergugat** adalah pihak-pihak yang secara faktual telah menguasai dan menutup akses fisik atas sebagian tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah, dengan cara mendirikan tembok dan/atau melakukan penguasaan fisik lain yang menghilangkan penguasaan Penggugat.
4. Bahwa tindakan **Para Tergugat** tersebut **BUKAN** merupakan akibat hubungan hukum apa pun dengan **Penggugat**, melainkan tindakan sepihak yang secara nyata menghilangkan penguasaan fisik **Penggugat** atas tanah miliknya sendiri.

II. PENEGASAN DAN PEMBATASAN OBJEK PERKARA

Hal.2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



1. Bahwa untuk menghindari pencampuran isu dan perluasan sengketa yang tidak relevan, Penggugat secara tegas membatasi objek perkara dalam gugatan a quo hanya dan semata-mata pada sebidang tanah seluas $\pm 179 \text{ m}^2$ yang terletak di Kavling Nomor 23 / Rumah Nomor 43 Jalan Karang Asem XV, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya (selanjutnya disebut "objek perkara").
2. Bahwa objek perkara tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan **BELUM PERNAH** diterbitkan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, maupun bentuk hak atas tanah lainnya, serta belum terdaftar atas nama pihak mana pun pada Badan Pertanahan Nasional.
3. Bahwa perkara a quo bukan dan tidak dimaksudkan untuk:
 - **membatalkan,**
 - **menguji keabsahan, atau**
 - **mempersoalkan****Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Ploso atas nama pihak lain, yang secara administratif hanya mencakup bidang tanah seluas $\pm 176 \text{ m}^2$ dan berada berdampingan, namun berbeda secara hukum dan administratif dengan objek perkara.**
4. Bahwa dengan pembatasan tersebut, maka pokok pemeriksaan perkara a quo harus **difokuskan secara ketat pada perbuatan penguasaan fisik tanpa hak atas tanah yang belum bersertifikat, serta akibat hukumnya berupa terhalangnya pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah oleh Penggugat.**
5. Bahwa pembatasan objek perkara ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim bersifat jelas, tegas, dan eksekutorial, tanpa menimbulkan tafsir ganda maupun sengketa lanjutan di kemudian hari.

III. URAIAN FAKTA HUKUM DAN KRONOLOGI YANG RELEVAN DENGAN POKOK SENGKETA

1. Bahwa berdasarkan alas hak Petok / Letter C Nomor 1583 Persil

Hal.3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



179-b Kelas d.III, tanah milik Penggugat secara fisik dalam perkembangannya terbagi menjadi dua bidang/kavling, yaitu Kavling Nomor 22 dan Kavling Nomor 23, yang terletak berdampingan di Jalan Karang Asem XV.

2. Bahwa dalam praktik penomoran bangunan di lokasi, Kavling Nomor 22 dikenal sebagai Rumah Nomor 41, sedangkan Kavling Nomor 23 dikenal sebagai Rumah Nomor 43, dan pembagian tersebut telah dikenal secara luas oleh masyarakat setempat sejak lama.
3. Bahwa pada sekitar tahun 2000 telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Ploso dengan luas $\pm 176 \text{ m}^2$, yang secara posisi berada berdampingan dengan objek perkara, namun tidak pernah mencakup bidang tanah seluas $\pm 179 \text{ m}^2$ yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini.
Bahwa berdasarkan penelusuran administrasi pertanahan, data spasial, serta hasil koordinasi dengan instansi pertanahan, masih terdapat sisa bidang tanah seluas $\pm 179 \text{ m}^2$ yang belum pernah didaftarkan dan belum diterbitkan sertifikat hak atas tanah, meskipun secara fisik berada dalam satu hamparan dengan tanah yang telah bersertifikat.
4. Bahwa atas bidang tanah seluas $\pm 179 \text{ m}^2$ tersebut, **Para Tergugat** secara sepihak telah mendirikan tembok dan melakukan penguasaan fisik, sehingga objek perkara tertutup, tidak dapat diakses, dan tidak lagi berada dalam penguasaan **Penggugat**.
5. Bahwa sejak saat itu, **Penggugat** kehilangan penguasaan fisik atas objek perkara dan terhalang untuk melakukan pengukuran tanah, yang merupakan tahapan wajib dalam proses pendaftaran dan sertifikasi hak atas tanah melalui Badan Pertanahan Nasional.
6. Bahwa terhambatnya pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kekurangan administratif **Penggugat**, melainkan merupakan akibat langsung dari tindakan penguasaan fisik tanpa hak oleh **Para Tergugat**,

Hal.4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



yang sampai dengan gugatan ini diajukan masih terus berlangsung.

IV. PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG SECARA NYATA MENGHILANGKAN PENGUASAAN FISIK PENGUGAT DAN MENGHAMBAT PENEGAKAN HAK ATAS TANAH

1. Bahwa hukum pertanahan nasional tidak hanya melindungi hak atas tanah yang telah bersertifikat, melainkan juga melindungi hak atas tanah yang berasal dari alas hak yang sah dan penguasaan yang nyata, sepanjang hak tersebut tidak hapus dan tidak dialihkan secara sah kepada pihak lain.
2. Bahwa dalam perkara a quo, **Penggugat** merupakan pihak yang memiliki alas hak yang sah dan riwayat penguasaan lama atas tanah yang semula seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, yang secara fisik terbagi menjadi dua bidang, salah satunya adalah bidang tanah seluas $\pm 179 \text{ m}^2$ yang terletak pada Kavling Nomor 23 / Rumah Nomor 43, dan sampai saat ini belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah.
Bahwa ketika Penggugat beritikad baik untuk menertibkan status hukum tanah tersebut melalui mekanisme pendaftaran tanah, Penggugat mendapati fakta bahwa objek tanah tidak lagi berada dalam penguasaan fisiknya, melainkan telah ditutup, dikuasai dan dipagari tembok oleh **Para Tergugat**, tanpa persetujuan dan tanpa dasar hukum yang sah.
3. Bahwa pendirian tembok dan penutupan akses tersebut bukan sekadar tindakan pasif, melainkan merupakan tindakan aktif yang menghilangkan penguasaan fisik **Penggugat**, sekaligus mencegah **Penggugat** untuk menggunakan, menguasai, dan mengurus tanah miliknya sendiri.
4. Bahwa akibat langsung dari tindakan **Para Tergugat** tersebut, **Penggugat** kehilangan akses fisik terhadap objek tanah, sehingga secara objektif tidak mungkin lagi melakukan pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah tersebut melalui Badan Pertanahan

Hal.5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



Nasional.

5. Bahwa dengan demikian, sejak saat **Para Tergugat** mendirikan tembok dan menutup objek tanah, sejak saat itu pula hak **Penggugat** atas kepastian hukum pertanahan telah dirampas secara nyata, meskipun tidak pernah ada peralihan hak yang sah kepada **Para Tergugat**.

V. KUALIFIKASI YURIDIS TINDAKAN PARA TERGUGAT SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2. Bahwa doktrin dan yurisprudensi telah memperluas makna perbuatan melawan hukum, tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang:
 - melanggar hak subjektif orang lain;
 - bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan asas kepatutan dan itikad baik. Bahwa perbuatan **Para Tergugat** yang menguasai tanah yang bukan haknya, mendirikan tembok, serta menutup akses pemilik yang sah, secara nyata melanggar hak subjektif **Penggugat** atas penguasaan dan pemanfaatan tanahnya.
4. Bahwa kesalahan **Para Tergugat** tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekeliruan biasa, melainkan setidaknya merupakan kesengajaan, karena **Para Tergugat** mengetahui atau patut mengetahui bahwa sertifikat yang dimilikinya hanya mencakup bidang seluas $\pm 176 \text{ m}^2$, sedangkan objek yang dikuasai adalah bidang lain seluas $\pm 179 \text{ m}^2$ yang belum bersertifikat.
5. Bahwa akibat langsung dari perbuatan tersebut, **Penggugat** mengalami kerugian hukum yang bersifat nyata dan berkelanjutan, berupa:

Hal.6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



- hilangnya penguasaan fisik;
- terhambatnya proses pengukuran dan pendaftaran tanah;
- tertundanya kepastian hukum atas hak milik Penggugat.

6. Bahwa antara perbuatan **Para Tergugat** dan kerugian yang dialami **Penggugat** terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung dan tidak terputus, sehingga seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara lengkap.

VI. PENGUATAN PEMBUKTIAN BERDASARKAN PENDAPAT AHLI YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PERKARA A QUO

1. Bahwa untuk memastikan penilaian hukum Majelis Hakim didasarkan pada pemahaman yang utuh dan objektif, Penggugat mengajukan pendapat ahli yang secara langsung menjawab inti sengketa, yaitu batas keberlakuan sertifikat, sebab tidak dapat dilakukannya pengukuran, kualifikasi perbuatan melawan hukum, dan perbedaan teknis bidang tanah

A. Menurut Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono

1. Sertifikat hak atas tanah bersifat deklaratif, sehingga hanya membuktikan hak sebatas luas dan batas yang tercantum di dalamnya dan tidak dapat diperluas untuk mencakup bidang tanah lain yang tidak tercantum.
2. **Pendapat tersebut secara langsung menguatkan posisi Penggugat, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Ploso hanya seluas ±176 m², sedangkan objek perkara yang dikuasai Para Tergugat adalah bidang berbeda seluas ±179 m², sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek perkara tidak memiliki legitimasi hukum.**

B. Menurut Dr. H. Joyo Winoto

1. Pengukuran tanah dalam rangka pendaftaran hak mensyaratkan penguasaan fisik atau akses yang sah oleh pemohon, dan Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki kewenangan eksekutorial untuk membuka tembok atau mengambil alih tanah dari pihak yang menguasai secara

Hal.7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



fisik.

2. **Pendapat ini menjelaskan secara objektif bahwa kegagalan Penggugat untuk melakukan pengukuran bukan disebabkan kelalaian administratif, melainkan akibat langsung penutupan akses oleh Para Tergugat, sehingga unsur kausalitas dalam PMH menjadi terang dan nyata.**

C. Menurut Prof. Dr. Rosa Agustina

1. Penguasaan tanah tanpa dasar hak yang sah, terlebih dengan cara menutup akses pemilik yang berhak, memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, dan dalam PMH yang masih berlangsung, pemulihan keadaan semula merupakan bentuk ganti rugi yang paling tepat.
2. **Pendapat ini memberikan dasar yuridis langsung bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan tindakan nyata berupa pembongkaran tembok, pengosongan objek, dan pengembalian penguasaan fisik kepada Penggugat.**

D. Menurut Dr. Ir. Hasanuddin Z. Abidin

1. Secara teknis pemetaan, bidang tanah dengan luas berbeda merupakan bidang yang berbeda, meskipun berada dalam satu hamparan fisik, dan keberadaan tembok hanya mengaburkan batas visual, tidak menghapus eksistensi bidang tanah secara teknis maupun hukum.
2. **Pendapat ini menutup ruang dalih Para Tergugat yang menyamakan seluruh area di dalam tembok sebagai satu bidang, dan menegaskan bahwa objek perkara $\pm 179 \text{ m}^2$ adalah bidang tersendiri yang tidak tercakup dalam sertifikat $\pm 176 \text{ m}^2$.**

VII. KEADILAN SUBSTANTIF, KEPASTIAN HUKUM, DAN URGENSI PUTUSAN EKSEKUTORIAL

1. Bahwa membiarkan penguasaan fisik tanpa hak atas tanah yang belum bersertifikat sama artinya dengan membiarkan pelanggaran

Hal.8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



hukum berlangsung secara terus-menerus dan meruntuhkan asas kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional.

2. Bahwa keadilan dalam perkara a quo tidak cukup dipenuhi dengan putusan deklaratif, melainkan harus diwujudkan melalui pemulihan nyata, yaitu pengembalian penguasaan fisik kepada Penggugat agar proses pengukuran dan pendaftaran hak dapat dilaksanakan.
3. Bahwa oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan harus bersifat eksekutorial, memerintahkan pembongkaran tembok, pengosongan objek perkara, dan pembukaan akses fisik, agar hak **Penggugat** tidak hanya diakui, tetapi dipulihkan secara efektif.

PETITUM

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa **Penggugat** adalah pemilik sah dan berhak atas sebidang tanah seluas $\pm 179 \text{ m}^2$ yang terletak di Kavling Nomor 23 / Rumah Nomor 43 Jalan Karang Asem XV, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, yang sampai dengan perkara ini diperiksa belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dalam bentuk apa pun.
3. Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** dengan cara menguasai secara fisik tanpa hak, menutup akses, serta menghilangkan penguasaan **Penggugat** atas objek perkara, sehingga mengakibatkan terhambatnya pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah milik **Penggugat**.
4. Menyatakan seluruh tindakan penguasaan fisik **Para Tergugat** atas objek perkara seluas $\pm 179 \text{ m}^2$ adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan bertentangan dengan hukum.
5. Menghukum **Para Tergugat** untuk segera menghentikan seluruh bentuk penguasaan fisik dan/atau penghalangan atas objek perkara, termasuk namun tidak terbatas pada pendirian tembok, penempatan

Hal.9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



barang, atau tindakan lain apa pun yang menutup atau menghalangi akses **Penggugat**.

6. Menghukum **Para Tergugat** untuk membongkar dan meruntuhkan seluruh bangunan berupa tembok dan/atau struktur apa pun yang berdiri di atas objek perkara sebagai bentuk pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan perkara a quo diucapkan atau diberitahukan kepada Para Tergugat.
7. Menghukum **Para Tergugat** untuk mengosongkan dan menyerahkan penguasaan fisik objek perkara kepada **Penggugat** dalam keadaan kosong, bebas, dan tidak dibebani klaim atau penguasaan apa pun dari Para Tergugat maupun pihak lain.
8. Memerintahkan dan memberikan kewenangan hukum kepada **Penggugat** untuk membuka dan menggunakan akses fisik atas objek perkara guna kepentingan pengukuran, pemeriksaan lapangan, dan pendaftaran hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Penggugat** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana amar angka 5, 6, dan 7 terhitung sejak putusan ini diucapkan.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
11. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjamin pemulihan penguasaan fisik, terbukanya akses pengukuran, dan kepastian hukum atas objek perkara.

Hal.10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 April 2026, tanggal 19 Mei 2026, tanggal 23 Juni 2026, dan tanggal 23 Juli 2026 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka atas ketidakhadirannya Tergugat I dan Tergugat II tersebut (*default without reason*) serta mengingat asas pemeriksaan perkara yang cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim menganggap panggilan atas Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini telah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sesuai Pasal 126 HIR untuk dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan dibacakan surat gugatan Kuasa Penggugat yang menyatakan ada perbaikan pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iro Widjojo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Petok/Petuk Pajak Nomor 1583, Persil 179-b, Kelas d.III, dengan luas asal kurang lebih 450 m², diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelunasan Nilai Harga Tanah di Jl. KarangAsem Gang 15, Kavling 22 dan 23 atau nomor Rumah 42 dan 43, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Kelurahan Ploso, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Iro Widjojo kepada Kelurahan Ploso tanggal 18 Februari 2025 mengenai permohonan riwayat tanah dan dokumen sporadik, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Jawaban Kelurahan Ploso tanggal 13 Maret 2025, diberi tanda bukti P-6;

Hal.11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keberatan Iro Widjojo kepada Kelurahan Ploso tanggal 17 Mei 2025, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Iro Widjojo kepada Kelurahan Ploso tanggal 25 Mei 2025, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Iro Widjojo kepada Kelurahan Ploso tanggal 31 Mei 2025, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dan Penjelasan Identifikasi Administratif Objek Tanah, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Penjelasan Posisi Relatif Bidang, diberi tanda bukti P-10A;
12. Tangkapan Layar Penelusuran Bhumi ATR/BPN, diberi tanda bukti P-10B;
13. Sketsa Administrasi Penomoran Kavling, diberi tanda bukti P-10C;
14. Fotokopi Permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah Iro Widjojo kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II beserta tanda terima permohonan, diberi tanda bukti P-11;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 911/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti P-12;
16. Foto kondisi objek perkara, tembok, penguasaan fisik, dan akses yang tertutup, diberi tanda bukti P-13;

Terhadap Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-10A, P-10B, P-10C, P-12, P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi Yoko Purnomo Gita :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat serta saksi juga kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kurang lebih tahun 1970 saat saksi jadi customer toko kaos dan saksi diperkenalkan dengan adik istri Penggugat dan sekarang saksi jadi adik ipar Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2001 saksi diajak Penggugat melihat tanahnya yang menjadi obyek sengketa dan bertemu dengan Sugianto yang juga

Hal.12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



membeli tanah itu;

- Bahwa pada tahun 2002 ada tanah kosong kavling 22-23, saksi diminta mendampingi Penggugat untuk membangun tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa kondisi fisik kavling 23 tanah tersebut kosong dan hanya ada rumput yang rimbun banyak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual kavling 23 tersebut, tapi ternyata sudah tiba-tiba dibangun tembok dan dikuasai oleh anak dan istri Alm. Sugianto;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut Penggugat membeli sah petok D di Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu proses Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa pemilik tanah awalnya bernama Hermanto;
- Bahwa petok D nya setahu saksi sudah atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara E-litigasi tanggal 27 Agustus 2026;

Menimbang bahwa Pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan hal tersebut merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena secara sepihak telah mendirikan tembok dan melakukan penguasaan fisik terhadap tanah seluas $\pm 179 \text{ m}^2$ yang terletak di Kavling Nomor 23 / Rumah Nomor 43 Jalan Karang Asem XV, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya yang merupakan bagian tanah milik Penggugat dengan alas hak Petok / Letter C Nomor 1583 Persil 179-b Kelas d.III. bahwa akibat dari

Hal.13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya penguasaan fisik, terhambatnya proses pengukuran dan pendaftaran tanah, tertundanya kepastian hukum atas hak milik Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut serta Para Tergugat juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, sehingga Para Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR diputus dengan tanpa hadirnya pihak Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa namun demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tetap memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, sehingga dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta satu orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukann oleh Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan, sedangkan terhadap bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara mengenai terbukti atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas dari surat gugatan

Hal.14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat pada posita bagian II angka 4 dan bagian III angka 5, sebagai berikut :

Bagian II angka 4 : *"Bahwa dengan pembatasan tersebut, maka pokok pemeriksaan perkara a quo harus difokuskan secara ketat pada perbuatan penguasaan fisik tanpa hak atas tanah yang belum bersertifikat, serta akibat hukumnya berupa terhalangnya pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah oleh Penggugat"*

Bagian III angka 5 : *"Bahwa dengan pembatasan tersebut, maka pokok pemeriksaan perkara a quo harus difokuskan secara ketat pada perbuatan penguasaan fisik tanpa hak atas tanah yang belum bersertifikat, serta akibat hukumnya berupa terhalangnya pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah oleh Penggugat"*

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam petitum gugatan Penggugat angka 8, Penggugat menuntut agar *"Memerintahkan dan memberikan kewenangan hukum kepada Penggugat untuk membuka dan menggunakan akses fisik atas objek perkara guna kepentingan pengukuran, pemeriksaan lapangan, dan pendaftaran hak atas tanah sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan"*;

Menimbang bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa tujuan mengajukan gugatan a quo adalah untuk membuka akses fisik guna kepentingan pengukuran, pemeriksaan lapangan, dan pendaftaran hak atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan*

Hal.15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



Pemerintah” lebih lanjut pada ayat (2) menyatakan “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan pengumpulan data fisik, data yuridis, penerbitan sertifikat, hingga [pendaftaran peralihan hak atas tanah](#) diatur lebih lanjut di dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021](#) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021](#) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penyelenggaraan pendaftaran tanah yang meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat adalah merupakan kewenangan atributif yang melekat pada Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang bahwa kewenangan dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah, hingga proses pemisahan atau pendaftaran pertama kali atas tanah (Petok D / Letter C) secara sah menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat;

Menimbang bahwa meskipun gugatan *a quo* mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun di dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar memerintahkan dan memberikan kewenangan hukum kepada Penggugat untuk membuka dan menggunakan akses fisik atas objek perkara guna kepentingan pengukuran, pemeriksaan lapangan, dan pendaftaran hak atas tanah, maka selayaknya Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat yang memiliki kewenangan untuk itu dijadikan pihak dalam perkara ini;

Hal.16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, nantinya Putusan dalam perkara *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerima, memproses, atau melakukan pengukuran maupun pendaftaran hak atas tanah objek perkara serta menjadikan putusan tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, masih ada pihak yang harus ditarik sebagai subyek dalam perkara *a quo*, atau dengan kata lain gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);

Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*), berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 125, Pasal 163 dan Pasal 181 HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp13.120.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2026,

Hal.17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. dan I Made Yuliada, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dyah Rosdianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa hadir Tergugat I dan Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H,

ttd

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya PNBP pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp	12.940.000,00
PNBP panggilan.....	Rp	30.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	13.120.000,00

Hal.18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby



(tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2026/PN Sby